

1502314-47.2021.8.26.0408

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Raquel Grellet Pereira

Comarca: Ourinhos

Foro: Foro de Ourinhos

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 15/04/2022

... é corroborada pela própria confissão do réu quanto ao tráfico, o que por si afasta a ilegalidade da abordagem nas condições narradas em juízo.

Quanto aos valores em dinheiro apreendidos, tendo em vista a ausência de comprovação da origem do apreendido com o réu, é de rigor a conclusão de que era proveniente do tráfico, razão pela qual deve ser decretado o seu perdimento em ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ourinhos

Foro de Ourinhos

1ª Vara Criminal

Rua dos Expedicionários nº 1895, Ourinhos - SP - cep 19902-610

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

0004182-42.2018.8.26.0408 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502314-47.2021.8.26.0408

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DOUGLAS VICTOR DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Raquel Grellet Pereira Bernardi

Vistos.

DOUGLAS VICTOR DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006, e no artigo 163, parágrafo único, inciso III, do Código Penal, na forma do artigo 69 do Código Penal.

Consta da denúncia que, no dia 06 de julho de 2021, às 16h30min, na Rua Padre Rui Cândido da Silva, n.º 400, nesta cidade e comarca de Ourinhos, o réu guardava, para fins de tráfico, uma porção - com massa de 18,83 gramas - de maconha, e vinte e seis pedras - com massa de 2,68 gramas - de crack, bem como trazia consigo uma porção - com massa de 2,91 gramas - de maconha, ambas substâncias entorpecentes que determinam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Consta ainda que, nos mesmos dia, horário e local, o réu destruiu coisa alheia, consistente no vidro da viatura policial, causando dano ao patrimônio público estadual.

O réu foi notificado (fl. 100) e a defensora constituída apresentou defesa preliminar (fls. 101/106).

A decisão de fls. 114/115 recebeu a denúncia, no dia 25 de agosto de 2021.

O réu foi regularmente citado (certidão de fl. 141).

Durante a instrução, o réu foi interrogado e foram ouvidas três testemunhas de acusação.

Em debates, o representante do Ministério Público requereu a procedência da ação

penal, com a condenação do réu nos termos da imputação contida na denúncia. A defesa requereu a absolvição do réu pela prática do crime de tráfico de drogas, sob o fundamento de ilegalidade da prisão em flagrante e vício na colheita das provas. Subsidiariamente, em caso de condenação, requereu a aplicação da pena no mínimo legal e o reconhecimento da atenuante da confissão. Quanto ao crime de dano, requereu a absolvição do réu sob o fundamento de excludente de ilicitude consistente na legítima defesa de outrem.

É o relatório.

FUNDAMENTO e DECIDO.

A ação penal é procedente.

Encerrada a instrução, a materialidade e a autoria dos crimes previstos no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06 e no artigo 163, parágrafo único, inciso III, do Código Penal, foram inequivocamente demonstradas e ensejam a condenação do réu. A materialidade do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, é comprovada pelo auto de exibição e apreensão de fls. 12/13, conjugado com o laudo de constatação provisória de fls. 16/17 e com o laudo de exame químico-toxicológico de fls. 124/128.

A materialidade do crime previsto no artigo 163, parágrafo único, inciso III, do Código Penal é comprovada pelo laudo pericial de fls. 138/139.

A autoria, por sua vez, decorre das declarações do réu, do depoimento das testemunhas ouvidas em juízo e das circunstâncias do caso concreto.

Interrogado em juízo, o réu confessou a prática do crime de tráfico de drogas.

Afirmou que estava passando por dificuldades financeiras, estava desempregado e a esposa estava grávida, razão pela qual comprou o crack para revender. Disse que a porção de maconha era para o seu próprio uso e que o crack era para a venda. Narrou que, quando foi preso, tinha acabado de chegar na sua casa e não fez nenhuma venda de droga. Afirmou que nenhum carro nem motocicleta parou na frente da casa e que quem está na rua não consegue visualizar a geladeira dentro de sua casa.

A confissão do réu quanto ao crime de tráfico foi corroborada pelos demais elementos de prova dos autos.

Os policiais militares Thiago Luiz Cirelli e Murilo Colombo Nantes afirmaram que, em razão de diversas denúncias de que o réu estava traficando na sua casa, fizeram campanhas nas imediações a fim de acompanhar a movimentação de pessoas. Disseram que viram o réu na calçada, na frente da casa, lavando um veículo, quando uma motocicleta preta se aproximou e o piloto fez contato com o réu, que entrou e, em poucos instantes, saiu novamente da casa e entregou ao indivíduo e recebeu algo dele também. Narraram que, logo depois, aproximou-se um Ford/Fiesta preto, e novamente o motorista fez contato com o réu, que, mais uma vez, entrou na residência e saiu logo depois e recebeu algo do indivíduo e entregou algo a ele também. Afirmaram que abordaram o réu e que localizaram uma porção de maconha embalada em plástico branco no bolso de sua bermuda. Disseram que, durante a revista pessoal, o réu gritou para a sua amásia, Elizama, alertando-a de que havia policiais no local, ao que perceberam que ela foi até a geladeira. Narraram que entraram na casa e localizaram, no congelador, duas pedras de crack e uma porção pequena de maconha, bem como, sobre o armário, localizaram uma balança de precisão e anotações sobre o tráfico. Disseram ainda que em uma mureta havia R\$115,00 em dinheiro e na bolsa de Elizama mais R\$110,00, que ela mesma entregou. Afirmaram que acionaram o canil da Polícia Militar, mas que os cães farejadores não encontraram mais nada de ilícito. Narraram que o réu foi posto na viatura e que, ao perceber que sua companheira, que estava grávida, sentiu-se mal, ficou nervoso e quebrou o vidro do porta-presos com os pés. Disseram que o réu afirmou que era usuário de maconha e que vendia crack para complementar a sua renda.

As declarações dos policiais militares, especificamente sobre as negociações presenciadas, são dignas de credibilidade.

Nesse sentido:

“PROVA – DEPOIMENTO POLICIAL – Alegação de contraditoriedade e ausência de valor probante. Insubsistência. Depoimentos de policiais obedecem aos mesmos princípios aplicáveis ao restante das pessoas, não se podendo cogitar de suspeição ou inidoneidade. Precedentes. Recurso improvido para este fim” (TJSP – Apelação

Criminal n.º 439.373-3/9 - Origem: São Vicente - Relator: Des. Marcos Zanuzzi - J. 16.03.2006).

É pacífico que o depoimento do policial tem o mesmo valor do depoimento de qualquer outra testemunha, já que prestado sob as mesmas condições.

A propósito:

"O depoimento de policiais pode ser meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente quando tomados em juízo, sob o crivo do contraditório. Precedentes do STF e desta corte. II. Hipótese na qual a condenação foi baseada, também, em outros elementos de prova, tais como a quantidade de droga apreendida, a forma como estava acondicionada e a existência de embalagens usualmente destinadas à preparação do entorpecente para a venda. III. Recurso desprovido" (STJ - RESP 200500786783 - (751760 MG) - 5ª T. - Rel. Min. Gilson Dipp - DJU 14.11.2005 - p. 00400).

Inexistindo qualquer indício de que tenham qualquer interesse em incriminar falsamente o réu, seu depoimento merece crédito assim como o de qualquer outra testemunha.

Nesse sentido, inclusive a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:

"VALIDADE DO DEPOIMENTO TESTEMUNHAL DE AGENTES POLICIAIS - O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal - O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos" (HC 73518 - Relator: Min. Celso de Mello - 1ª Turma - J. 26/03/1996).

No caso concreto, inexistem elementos, sequer indícios de que os policiais civis pretendessem prejudicar o réu, mas sim de que apenas cumpriam o seu dever funcional.

Em que pesem as judiciosas alegações defensivas, inviável o acolhimento da tese defensiva que pretende a nulidade do feito em decorrência da ilegalidade da abordagem do réu.

A narrativa dos policiais militares é corroborada pela própria confissão do réu quanto ao tráfico, o que por si afasta a ilegalidade da abordagem nas condições narradas em juízo.

Quanto aos valores em dinheiro apreendidos, tendo em vista a ausência de comprovação da origem do apreendido com o réu, é de rigor a conclusão de que era proveniente do tráfico, razão pela qual deve ser decretado o seu perdimento em favor da União.

Quanto aos R\$110,00 apreendidos na bolsa de Elizama, deverão lhe ser devolvidos, independentemente do trânsito em julgado.

Quanto ao crime de dano, resta comprovado pela conduta do réu, de quebrar o vidro da viatura com os pés.

Provas a materialidade e a autoria, evidenciou-se a prática, pelo réu DOUGLAS VICTOR DA SILVA, dos crimes previstos no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, e no artigo 163, parágrafo único, inciso III, do Código Penal, na forma do artigo 69 do Código Penal.

Passo à aplicação de suas penas.

Nem a natureza das substâncias entorpecentes e nem a sua quantidade justificam o aumento da pena-base.

Nesse sentido, em caso análogo em que o apelante tinha 106,25 gramas de cocaína, o voto do Desembargador Guilherme de Souza Nucci, da 16ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, na Apelação Criminal n.º 1500102-

50.2021.8.26.0603, da Comarca de Araçatuba, em julgamento ocorrido no dia 11 de agosto de 2021:

"Na primeira fase da dosimetria, as basilares do recorrente foram fixadas à fração de um sexto acima dos mínimos legais, em 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-

multa, da natureza da droga apreendida.

A fundamentação utilizada pelo juiz sentenciante, contudo, não convence, tampouco justifica o gravame da pena-base, porquanto, além de não representar volume exorbitante, toda substância ilícita é nociva à saúde do consumidor, sob pena de se transformar o aumento das bases em medida constante, ao arrepio da individualização da pena.

No mais, não consta na Portaria nº 344, de 12 de maio de 1998, da ANVISA, uma gradação das substâncias, mas apenas uma relação de quais são ilícitas. O estudo acerca do potencial lesivo de cada substância, além de divergente, depende da frequência do consumo e das condições de saúde de cada usuário.

Dessa forma, em atenção ao artigo 59, do Código Penal, ausentes elementos que comprovem ser as circunstâncias judiciais desfavoráveis, tratando-se de réu primário e sem antecedentes, as bases são fixadas em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa."

Em relação ao crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, em primeira fase, atenta ao que dispõe o artigo 59 do Código Penal fixo a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Em segunda fase, considero a agravante da reincidência específica (Processo n.º 1504562-54.2019.8.26.0408, da 2ª Vara Criminal local, na certidão de fls. 34/36) e as atenuantes da confissão e da menoridade relativa, e mantenho a pena no mesmo patamar.

Torno a pena definitiva, em razão da inexistência de causas de aumento e de diminuição.

Tratando-se de reincidente específico (certidão de fls. 34/36), inviável a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/06, tendo em vista a conclusão inequívoca de sua dedicação reiterada à atividade criminosa do tráfico de substâncias entorpecentes.

A pena privativa de liberdade será cumprida inicialmente em regime fechado (artigo 20, § 1º, da Lei n.º 8.072/90, com a redação da Lei n.º 11.464/07), observados os critérios legais para a progressão de regime de acordo com a situação do ora condenado (artigo 20, § 2º, da Lei n.º 8.072/90, com a redação da Lei n.º 11.464/07).

Em relação ao crime previsto no artigo 163, parágrafo único, inciso III, do Código Penal, em primeira fase, atenta ao que dispõe o artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 06 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa.

Em segunda fase, considero a agravante da reincidência (Processo n.º 1504562-54.2019.8.26.0408, da 2ª Vara Criminal local, na certidão de fls. 34/36) e a atenuante da confissão e da menoridade relativa. Mantenho a pena no mesmo patamar. Torno a pena definitiva, tendo em vista a inexistência de causas de aumento e de diminuição.

Por se tratar de réu reincidente, fixo o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena.

O réu não poderá apelar em liberdade. Considera-se que foi preso em flagrante e permaneceu preso durante todo o processo, o que demonstra a existência do fumus boni iuris, que, com a prolação desta sentença, tornou-se evidente.

A manutenção da prisão tem por fundamento a garantia da ordem pública, já que o réu, que é reincidente específico (Processo n.º 1504562-54.2019.8.26.0408, da 2ª Vara Criminal local, na certidão de fls. 34/36), está novamente sendo condenado pela prática do crime de tráfico, que sustenta o crime organizado e é responsável pelo estímulo à prática criminosa.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a ação penal e CONDENO o réu DOUGLAS VICTOR DA SILVA, como incurso no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06 e no artigo 163, parágrafo único, inciso III, do Código Penal, a cumprir as penas privativas de liberdade de 05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO, inicialmente em regime fechado, e de 06 (SEIS) MESES DE DETENÇÃO, inicialmente em regime semiaberto, bem como o pagamento de 510 (QUINHENTOS E DEZ) DIAS-MULTA, calculados no valor unitário mínimo e devidamente corrigidos a partir da data dos crimes.

O réu não poderá apelar em liberdade. Recomende-se-o no estabelecimento prisional

no qual se encontra recolhido.

Intime-se Elizama para levantar os R\$110,00 apreendidos na sua bolsa, independentemente do trânsito em julgado.

Após o trânsito em julgado, comunique-se a condenação ao Tribunal Regional Eleitoral, para fins de suspensão dos direitos políticos, nos termos do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal.

Para fins de proibição do benefício do livramento condicional, nos termos do artigo 44, parágrafo único, da Lei n.º 11.343/06 ("Art. 44. Os crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1º, e 34 a 37 desta Lei são inafiançáveis e insuscetíveis de sursis, graça, indulto, anistia e liberdade provisória, vedada a conversão de suas penas em restritivas de direitos. Parágrafo único. Nos crimes previstos no caput deste artigo, dar-se-á o livramento condicional após o cumprimento de dois terços da pena, vedada sua concessão ao reincidente específico"), fica consignado que o réu é reincidente específico (certidão de fl. 34/36).

Com fundamento no artigo 63 da Lei n.º 11.343/06, decreto o perdimento em favor da União do valor em dinheiro apreendido nos autos (fls. 12/13). Após o trânsito em julgado, proceda-se ao necessário para a sua transferência ao FUNAD.

Quanto aos demais objetos apreendidos nos autos (fls. 12/13), tratando-se de objetos relacionados ao crime de tráfico, determino o seu encaminhamento para destruição também após o trânsito em julgado.

P.I.C.

Ourinhos, 15 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA